

1503739-19.2022.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... de Alçada Criminal de São Paulo: "As circunstâncias de um furto praticado sob a égide de duas qualificadoras são mais graves que as cometidas sob o manto de uma única, de modo que o autor de um furto biqualeficado não pode receber o mesmo tratamento, no que diz respeito a fixação da pena-base, do que o autor de um furto uniualeficado" (TACRIM-SP, Rel. Almeida Braga, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503739-19.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503739-19.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CALIXTO JOSE DE MELO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Calixto Jose de Melo e Ronaldo dos Reis Júnior foram denunciados e estão sendo processados, porque no dia 07 de junho de 2022, por volta de 00h00min, Rua José Penteado, 10, Jd. São Carlos, no Município e Comarca de Mogi Guaçu, agindo em concurso e unidade de desígnios, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo e escalada, quaisquer bens, pertencentes a Willian Júnior da Costa Lacerda, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida aos 10 de junho de 2022 (fls. 106/107), os réus foram citados (fls. 132/134) e apresentaram resposta à acusação às fls.139/141.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e os réus foram interrogados ao final.

O representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal e condenação dos acusados nos termos descritos pela denúncia, fixando-se regime inicial fechado, para o acusado Ronaldo, e inicial aberto, para o corréu Calixto.

A defesa requer a absolvição de ambos os acusados, sustentando que o estabelecimento já estava aberto e Calixto entrou no local apenas para consumir droga. Quanto a Ronaldo, alega que ele sequer ingressou no local. Alega que não há

prova de ferramentas utilizadas por ele para o rompimento da grade e que o proprietário afirmou que indivíduos já haviam ingressado no local naquela semana. Em caso de condenação, requer benesses quanto à pena aplicável, com aplicação do regime mais benéfico a ambos os agentes.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

A materialidade da infração penal foi constatada pelo laudo pericial local (fls.145/154 e 218/227) e pela prova oral produzida em juízo.

Em solo policial, a vítima Willian Junior da Costa Lacerda disse que é proprietário da sorveteria e que, na data dos fatos, o vizinho escutou o barulho e acionou a Polícia Militar. Logo depois, foi comunicado da prisão dos acusados. Afirma que a grade e a porta de aço de acesso do estabelecimento foram rompidas. Afirma que os danos montam em aproximadamente oitocentos reais (fls.09).

O policial militar Álvaro Santini Petraroli disse que foi acionado em razão de furto, supostamente praticado por dois indivíduos. Deslocou-se ao local e avistou um indivíduo no interior do estabelecimento e outro, do lado de fora, sendo que a grade já estava rompida. Não conhecia os acusados. Disse que o indivíduo que permaneceu do lado de fora do estabelecimento estava de frente para a rua e tentou sair do local quando viu a viatura. Disse que o indivíduo abordado no interior do estabelecimento estava tentando quebrar uma segunda porta da loja.

O policial militar Felipe Agostini pelo que se recorda, o acusado Calixto foi abordado no interior do estabelecimento, ao passo que outro indivíduo foi abordado do lado de fora. Acredita que não tenha ocorrido resistência por parte dos acusados, assim como não conhecia os réus.

Em juízo, o acusado Ronaldo disse que passava pelo local e avistou o portão aberto. Pretendia entrar no local para consumir droga, mas foi abordado antes disso. Disse que estava em frente ao imóvel, mas do outro lado da rua. Conhecia o corréu de vista, mas não sabia se ele estava no interior, nem havia combinado com ele entrar no comércio. Estava sob efeito de bebida alcoólica e 'crack'.

Em juízo, o acusado Calixto Jose de Melo disse que passava pelo local e avistou o portão entreaberto. Decidiu entrar para consumir droga. Quando estava no local, avistou a aproximação viatura e se escondeu. Nada combinou com o corréu e não viu o momento da abordagem sofrida por ele. Nada tem contra os policiais.

Nesse cenário, entendo que a prova produzida é suficiente para a condenação pelo crime descrito na denúncia, pois o acusado Calixto foi flagrado pelos policiais no interior do estabelecimento comercial, ao passo que Ronaldo estava em frente ao imóvel, de frente para a rua, em nítida posição de vigilância para avisar ao corréu a aproximação de terceiros, de modo que o ônus de provar a versão exculpatória apresentada por eles se transfere à defesa.

A esse respeito, se sustenta tal fato e unicamente ele pode apontar o alegado possuidor do bem, este, segundo sua versão, o provável agente do crime, tem o ônus dessa demonstração, nos moldes do art. 156 do CPP. Não a realizando, é correto tomar-se o indício do furto, não contrariado pela contraprova do acusado, como indicativo seguro da autoria. Não se cuida de presumir esse fato, mas de deduzi-lo das circunstâncias provadas, autorizadoras dessa conclusão (CPP, art. 239) e, não fosse esta verídica, poderia ser desfeita pelo réu. (Apelação n. 990.08.021381-4, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, julgado aos 16.2.2009, 1ª Câmara de Direito Criminal do TJSP).

De se apontar que não houve a apreensão de droga ou de petrechos utilizados para consumo de entorpecente na posse dos acusados, de modo que o alibi por eles apresentado não foi comprovado em juízo, sendo que os policiais militares igualmente nada relataram a esse respeito.

Desse modo, a alegação de que Calixto estava no interior do estabelecimento, ou Ronaldo entraria no local, apenas para realizar o consumo de drogas carece de comprovação e, por isso não pode ser acolhida.

Exatamente por isso, e pelas circunstâncias em que os acusados foram abordados pelos policiais militares, vale dizer, um deles no interior do estabelecimento e o outro, em posição de vigilância do lado de fora, a prova é segura e permite a condenação do agente nos exatos termos da denúncia.

Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, pois o acusado Ronaldo é reincidente e Calixto ostenta maus antecedentes, mostrando que fazem da prática de crimes patrimoniais seu meio de vida, hipótese que, a teor do entendimento do Supremo Tribunal Federal, veda o reconhecimento da bagatela. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE RELATOR, DO STJ, QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA: AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR (SEIS BARRAS DE CHOCOLATE AVALIADAS EM R\$ 31,80). SUBTRAÇÃO DOS BENS PARA COMPRAR DROGAS: CONDUITA NÃO TIDA COMO DE MÍNIMA OFENSIBILIDADE. ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO PACIENTE. FURTO PRIVILEGIADO (CP, ART. 155, § 2º): RÉU REINCIDENTE. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 691-STF: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC 107.733, Relator Ministro Luiz Fux, decisão de 4.4.2011).

As qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo estão bem comprovadas, na medida em que constatadas pelo laudo pericial de fls. 145/154, notando-se que a fratura de grade próxima ao telhado, como se vê na fotografia de fls. 151, o que já implica no reconhecimento de ambas as qualificadoras.

Novamente, a alegação defensiva de que outras pessoas podem ter provocado a abertura da grade com emprego de força humana incomum, ou utilização de ferramenta, não foi minimamente comprovada, anotando-se que não era imprescindível a apreensão de nenhuma ferramenta na posse dos acusados ou pela imediação do local onde se deu a abordagem.

Com efeito, competia à defesa comprovar que o rompimento constatado pericialmente era preexistente, o que poderia realizar com a oitiva do representante do estabelecimento, mas ele não foi sequer arrolado em resposta à acusação.

Também não se diga que houve o rompimento do cadeado, pois o policial militar afirmou que a própria equipe realizou tal providência para poder retirar Calixto do interior do estabelecimento.

Por fim, e como já demonstrado, a qualificadora do concurso de pessoas deve ser reconhecido, já que Ronaldo vigiava a aproximação de terceiros, ao passo que Calixto foi surpreendido no interior do estabelecimento, antes que pudesse subtrair os bens, já que a equipe policial atendeu rapidamente ao chamado irradiado pelo COPOM.

Passo à fixação da pena.

Em primeira fase, verifico que incidem no presente caso três qualificadoras, o que denota que o crime praticado é mais grave e a pena não pode ser a mesma que seria aplicada a crime de furto em que incide apenas uma qualificadora, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. A esse respeito, destaco o entendimento da jurisprudência:

É certo que, no furto, havendo mais de uma qualificadora, a primeira se presta a configurar o tipo penal incriminador derivado, enquanto as outras servem como circunstância judicial desfavorável. Caso assim não se entendesse, equiparar-se-iam furtos que se diferenciam acentuadamente, justamente pela incidência ou não delas.

Vem à baila julgado do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: "As circunstâncias de um furto praticado sob a égide de duas qualificadoras são mais graves que as cometidas sob o manto de uma única, de modo que o autor de um furto biqualeficado não pode receber o mesmo tratamento, no que diz respeito a fixação da pena-base, do que o autor de um furto uniualeficado" (TACRIM-SP, Rel. Almeida Braga, RJD 24/225).

(Apelação n. 0099163-17.2011.8.26.0050, Relator Des. Hermann Herschander, 14ª Câmara de Direito Criminal, julgado aos 4/4/2013)

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, possível que uma seja utilizada para caracterizar o tipo qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável. 2. No caso, incidiam as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de agentes, sendo

que uma serviu para a tipificação do crime de furto qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável - motivo pelo qual a pena-base foi fixada acima do mínimo legal -, não havendo qualquer constrangimento ilegal ocasionado ao paciente. 3. Ordem denegada (STJ, HC nº 202.035/SP, Relator Ministro Og Fernandes, DJe de 15/6/2011)

Desse modo, majoro a reprimenda em 1/6 e fixo a pena privativa de liberdade em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, em desfavor do acusado Ronaldo.

Em relação ao acusado Calixto, além das circunstâncias expostas, verifico que ele ostenta maus antecedentes (fls. 68), o que justifica a exasperação da pena em ¼, resultando pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 12 dias, em desfavor do acusado Calixto.

Em segunda fase, está presente a agravante da reincidência em desfavor do acusado Ronaldo (fls. 81/82), com majoração da pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 13 dias multa.

Não há atenuantes ou agravantes em relação ao acusado Calixto.

Em terceira fase, o crime não chegou a se consumar, de modo que a pena deve ser reduzida em 1/2, resultando pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 5 dia-multa, em desfavor do acusado Calixto, e pena privativa de liberdade de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 6 dia-multa, em desfavor do acusado Ronaldo.

A redução mediana se justifica pelo fato de que um dos acusados ingressou no estabelecimento, rompendo obstáculo e escalando o muro, mas nenhum bem chegou a ser separado para a subtração, de modo que suficiente a redução no patamar indicado.

Por fim, apesar da quantidade de pena aplicada, o réu Ronaldo é reincidente, motivo pelo qual fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, tal qual prevê o art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal. Nesse sentido: "Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4 anos de reclusão, é reincidente, como reconhecido pela sentença de 1º grau, não faz jus ao regime semi-aberto para início da execução da pena" (Superior Tribunal de Justiça, RT 725/533).

De igual modo, a doutrina (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª. Edição. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2010, pág. 340) assevera que a regra estabelecida pelo Código Penal é de que o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da sua pena sempre no regime fechado, pouco importando o montante da sua pena (ver alíneas b e c do § 2º deste artigo). E tem sido posição majoritária na doutrina e na jurisprudência não pode o réu reincidente receber outro regime, mormente quando apenado com reclusão, que não seja o fechado.

Tendo em vista o lapso decorrido desde a prisão em flagrante, o regime inicial será o aberto em relação a Calixto.

Pelo mesmo fundamento, descabe cogitar de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que a medida não se mostra socialmente recomendável a qualquer dos réus, seja pela reincidência (acusado Ronaldo), seja pelos maus antecedentes (acusado Calixto), dada a propensão dos agentes à prática de crimes patrimoniais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO Calixto José de Melo à pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 5 dias-multa, cada qual no mínimo legal, e CONDENO Ronaldo dos Reis Júnior à pena privativa de liberdade de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 6 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando ambos como incursos no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em nome do acusado Calixto.

Em que pese o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, entendendo necessária a manutenção da custódia cautelar do acusado Ronaldo, pois, como demonstrado em parágrafos anteriores, ele é reincidente, o que demonstra que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública, justificando a manutenção da prisão cautelar como forma de resguardar o meio social da repetição de condutas semelhantes.

Se tal não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, se

o réu aguardou a instrução processual no cárcere, com a sentença condenatória ficam reforçados os fundamentos que justificaram sua decretação. A esse respeito: Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que, avaliando todas as circunstâncias do fato criminoso e as condições pessoais do réu, julga necessária a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública. – A orientação desta Corte é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 53.480/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2014) (STJ, Recurso em Habeas Corpus nº53.934/MG, Relator Desembargador Convocado Ericson Maranhão, julgado aos 12/2/2015, 6ª Turma) Portanto, recomende-se o acusado Ronaldo na prisão, expedindo-se ofício. Inviável a detração da pena em relação ao acusado Ronaldo, na medida em que ostenta outra condenação, que gerou reincidência, contexto em que apenas o juízo da execução criminal terá condições de avaliar os requisitos para eventual progressão. Expeça-se certidão de honorários nos termos do Convênio OAB-Defensoria. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos acusados no rol dos culpados. PRI.
Mogi Guacu, 13 de dezembro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA